

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6876 -
6877/2538

นาย เทพปิติ วิชัยดิษฐ
บริษัท คาร์โนลด์เมทัลบ็อกซ์
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 11, มาตรา 12, มาตรา 18, มาตรา 20

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่โจทก์ทั้งสองอ้างถึงได้ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดผลการบังคับใช้ไว้โดยชัดแจ้งเพียง1ปีนับแต่วันที่1มกราคม2536ถึงวันที่31ธันวาคม2536เป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้ออื่นซึ่งเป็นหลักทั่วไปในข้อตกลงร่วมทั้งหมดแสดงให้เห็นเจตนาพิเศษของคู่สัญญาที่ประสงค์ให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลบังคับใช้เพียงชั่วระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นซึ่งคู่สัญญามีสิทธิที่จะทำได้โดยชอบและมีผลตามกฎหมายเป็นข้อยกเว้นการบังคับใช้แห่งข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทั่วไปข้ออื่นๆและเมื่อใช้บังคับครบกำหนด1ปีในวันที่31ธันวาคม2536แล้วก็จะสิ้นสุดทันทีที่ไม่มีผลใช้บังคับต่อไปอีก1ปีตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518มาตรา12วรรคท้าย

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยไม่ยอมปรับค่าจ้างให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าจ้างให้โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน

752.08 บาท และโจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 904.40 บาท พร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยเพิกถอนประกาศฉบับที่ 01/94 ดังกล่าวข้างต้น

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิเรียกค่าจ้างตามฟ้องและไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนประกาศฉบับที่ 01/94 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อ 4.6.2 ที่โจทก์ทั้งสองอ้างถึงดังกล่าวข้างต้นได้ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดผลการบังคับใช้ไว้โดยชัดแจ้งเพียง 1 ปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2536 เป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้ออื่นซึ่งเป็นหลักทั่วไปในข้อตกลงร่วมทั้งหมด แสดงให้เห็นเจตนาพิเศษของคู่สัญญาที่ประสงค์ให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อ 4.6.2 มีผลบังคับใช้เพียงชั่วระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น กล่าวคือ นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2536 ซึ่งคู่สัญญามีสิทธิที่จะทำได้โดยชอบและมีผลตามกฎหมายเป็นข้อยกเว้นการบังคับใช้แห่งข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทั่วไปข้ออื่น ๆ และเมื่อใช้บังคับครบกำหนด 1 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2536 แล้วก็จะสิ้นสุดทันทีที่ไม่มีผลใช้บังคับต่อไปอีก 1 ปี ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 12 วรรคท้าย ประกาศของจำเลยฉบับที่ 01/94 เรื่องการปรับค่าแรงของพนักงานรายชั่วโมง (โรงงานสำโรง) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2537 จึงไม่ขัดกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อ 4.6.2 ดังกล่าว และมีผลใช้บังคับได้ ศาลแรงงานกลางพิพากษาถูกต้องแล้ว

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-พรชัย สมรรถเวช-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ